

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

39. Konu — Gümrük Vergisinden Muafiyetler

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 39 — Gümrük Vergisinden Muafiyetler

Kaynak: 39-muafiyetler.docx (GK m.167; GY m.438–443; Karar (2009/15481) m.45–112; Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) m.1–42). ★ işaretili sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Muafiyet ve İstisna Halleri (GK m.167)

#	Soru	Cevap
1	GK m.167'nin ilk iki bendinde hangi eşya gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur?	(1) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya; (2) mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya. (GK m.167/1-1, 1-2)
2	GK m.167/1-3 kapsamında hangi kurumların ithalatı muaftır?	Genelkurmay, MSB, kuvvet komutanlıkları, MİT, Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve EGM (münhasıran asli görevleri); MKE A.Ş. (faaliyet alanı) ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi. (GK m.167/1-3)
3	GK m.167'ye göre değeri en fazla ne kadar olan eşya gümrük vergilerinden muaftır?	Değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşya. (GK m.167/1-4)
4	GK m.167/1-5'teki "şahsi eşya" kapsamında hangi eşyalar sayılmıştır; kişisel eşya ile aynı mıdır? ★ 2022	Alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmayan kullanılmış taşıt, kullanılmış ev eşyası, çeyiz, miras yoluyla gelen kişisel eşya, öğrenci eşyası, geri getirilen ev eşyası, yurt dışı yerleşiklerin konut eşyası ve (h) yolcuların kişisel eşyası. Kişisel eşya şahsi eşyanın yalnızca bir bendidir; kapsamı aynı değildir. (GK m.167/1-5)
5	GK m.167/1-6'ya göre gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak "diğer eşya"dan muaf olanlar nelerdir?	Değeri 430 Euro'yu geçmeyen yolcu beraberli hediye eşya, şeref nişanları veya ödülleri, uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler. (GK m.167/1-6)
6	GK m.167/1-7'ye göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi ve kurumlarca ticari gaye güdülmeden ithal edilen hangi eşya muaftır? ★ 2021	Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet-cihazlar; tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma alet-cihazları; bilimsel araştırma hayvanları ve biyolojik/kimyasal maddeler; insan kaynaklı tedavi edici maddeler ve kan/doku belirteçleri; ilaç kalite kontrolü maddeleri; ulusal Ar-Ge kurumlarının faaliyetlerinde kullanılacak eşya. (GK m.167/1-7)
7	Bir ticari faaliyetin yürütülmesiyle bağlantılı ithalatta sermaye malları hangi halde muaftır? ★ 2021	Yalnızca işyeri nakli suretiyle ithal edildiğinde (sermaye malları ve diğer malzemeler). (GK m.167/1-8-a)
8	GK m.167/1-9'a göre ulaştırıcılıkta kullanılan hangi eşya muaftır?	İstif/koruma yardımcı maddeleri; canlı hayvan nakli için kuru ot, yem ve ilaçlar; ulaşım araçları ve özel konteynerlerdeki akaryakıt ve madeni yağ; deniz/hava araçlarının donatım ve işletme malzemesi; 1/7/2010'dan itibaren hava yolu şirketlerinin hava taşıtları, motorları, aksam ve parçaları. (GK m.167/1-9)
9	GK m.167/1-10'a göre bilgi materyali ithalatı kapsamında hangi eşya muaftır? ★ 2021	Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya, turistik reklamcılık malzemeleri, ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya. (GK m.167/1-10)

#	Soru	Cevap
10	GK m.167/1-12'deki "diğer eşya" nelerdir; hangi olaylar kriz hali sayılmıştır?	Malul ve engellilerin eşyası; kriz hallerinden (tabii afet, salgın hastalık, büyük yangın, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal-teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri) zarar görenlere gönderilen eşya; uluslararası spor müsabakaları için eczacılık ürünleri. (GK m.167/1-12)
11	GK m.167'nin (3)–(12) numaralı bentleri için Cumhurbaşkanının yetkileri nelerdir?	Eşyayı geliş süreleri dahil tanımlama, cins/nevi/miktar belirleme, muafiyet tutarlarını sıfıra kadar indirme veya iki katına kadar çıkarma, ticari mahiyette olmayan eşyaya tek ve maktu tarife uygulama. (GK m.167/2)

Diplomatik Muafiyetler (GY m.438–442)

#	Soru	Cevap
12	Milletlerarası resmi kuruluşların hangi personeli diplomatik muafiyetten yararlanabilir? ★ 2021	Yalnızca Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli. (GY m.438/1-c)
13	GY m.438'e göre diplomatik muafiyetten başka kimler yararlanabilir?	Yabancı devlet başkanları, aileleri ve refakat memurları; diplomatik pasaportu haiz resmi ziyaret/görev delegeleri, sivil ve askeri heyetler; yabancı devletlerin temsilcilik ve konsolosluklarındaki misyon şefleri, diplomatik memurlar, meslekten konsolosluk memurları, idari ve teknik personel. (GY m.438/1)
14	Diplomatik muafiyetlerde karşılıklılık şartı nasıl işler?	Aynı muafiyetin yabancı devletçe de karşılıklı gösterilmesi şarttır; daha az gösteren devlete muafiyet o nispette azaltılır. (GY m.439/1–2)
15	Diplomatik muafiyetten yararlananların beraberlerinde gelen eşyada beyan ve muayene nasıldır?	Hiçbir beyan aranmaz, eşya muayene edilmez; ancak şüphe veya yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar varsa muayene edilebilir. (GY m.440/1, 3)
16	Diplomatik muafiyetle getirilen eşya ve taşıtların devir veya satışı neye tabidir?	Dışişleri Bakanlığının önceden iznine; muafiyet hakkı olmayan yer/kişiye devirde serbest dolaşıma giriş beyannamesi alınır ve vergiler GK m.181'e göre tahakkuk ve tahsil edilir. (GY m.441/1, 4)
17	Diplomatik muafiyetle getirilen taşıt çalınırsa vergiler ne olur?	Çalınma mahkeme ilamı, Cumhuriyet Savcılığı veya olay yerinin en büyük mülki amirinden alınan belgeyle ispatlanırsa vergiler aranmaz, elçilik mektubu kayıtları kapatılır. (GY m.442)

Posta-Hızlı Kargo, Kişisel ve Yolcu Beraberi Eşya (Karar (2009/15481) m.45, 58–63)

#	Soru	Cevap
18	Posta veya hızlı kargoyla gelen hangi eşyaya, hangi değere kadar muafiyet tanınır?	Gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın; kullanımın süreklilik arz ettiği tespit edilirse sınırlama getirilebilir. (Karar (2009/15481) m.45/1–2)
19	Ek-9 listesindeki kişisel eşya ne zaman getirilebilir? ★ 2025	(A) bölümü sadece yolcu beraberinde; (B) bölümü yolcu beraberinde ya da gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra. (Karar (2009/15481) m.58/2)

#	Soru	Cevap
20	Yolcu beraberi kişisel ve hediyeleş eşya muafiyetinden kimler yararlanamaz; hangi eşya kapsamdadır?	Transit yolcular yararlanamaz; ticari miktar ve mahiyette olmayan, Ek-9 dışında kalan kişisel ve hediyeleş eşya kapsamdadır. (Karar (2009/15481) m.59/1)
21	Kara hudut kapısından giren yolcular 58, 59, 62 ve 63. madde muafiyetini ayda en fazla kaç kez kullanabilir?	Ayda en fazla 10 defa. (Karar (2009/15481) m.59/2)
22	Ek-9'daki tütün ve alkollü ürün muafiyeti hangi yolculara uygulanır?	18 yaşından büyüklere. (Karar (2009/15481) m.60/2)
23	Yolcu beraberi hediyeleş eşya muafiyet limiti nedir? ★ 2022	Yolcu başına toplam 430 Avro; 15 yaşından küçükler için 150 Avro. (Karar (2009/15481) m.61)
24	Posta/hızlı kargoyla reçeteye istinaden gerçek kişiye gelen ilaç ve takviye edici gıdada tek ve maktu vergi oranları nedir? ★ 2025	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyenlerde: AB'den doğrudan gelirse %30, diğer ülkelerden %60; ÖTV Kanunu (IV) sayılı liste eşyasında bu oranlara ilave %20. (Karar (2009/15481) m.62/1)
25	Posta/hızlı kargoyla gerçek kişiye gelen kitap ve basılı yayında 45. madde limitini aşan kısım nasıl vergilendirilir?	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyenlerde %0 oranında tek ve maktu vergi. (Karar (2009/15481) m.62/2)
26	Posta/hızlı kargoyla tüzel kişiye gelen eşyada tek ve maktu vergi hangi kıymet sınırına kadar uygulanır?	Kıymeti 22 Avro'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya (m.62/1 oranlarında). (Karar (2009/15481) m.62/3)
27	Hediyeleş eşya limitini aşan yolcu beraberi eşyaya hangi sınıra kadar tek ve maktu vergi uygulanır?	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen, Ek-9 dışı ve ticari olmayan eşyaya; eşyanın tek başına kıymeti 1500 Avro'yu aşarsa yürürlükteki ithalat vergisi oranları uygulanır. Limit aşımında muafiyet yalnızca 150/430 Avro'luk kısma uygulanır. (Karar (2009/15481) m.62/4; m.63/1–2)
28	Posta/hızlı kargo limitleri dahilinde gelen eşyada ağırlık sınırı nedir; hangi eşyada sınır uygulanmaz?	Brüt 30 kg; diplomatik eşya ile 58. madde kapsamı yolcu eşyasında kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.62/5–6)

Kullanılmış Taşıtlar ve Ev Eşyası (Karar (2009/15481) m.46–49, 110; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.4–16, 38)

#	Soru	Cevap
29	Kullanılmış özel nakil vasıtasını muafet serbest dolaşıma sokabilecek kişiler kimlerdir?	TGB dışında en az 24 ay ikamet edip yerleşim yerini kesin nakledenler; yurt dışı milli/milletlerarası kadrolara atanıp dönen kamu görevlileri; Türk vatandaşlığına geçerek nakledenler. Son ikisinde 24 ay şartı aranmaz. (Karar (2009/15481) m.46/1–2)
30	Kullanılmış taşıtlar muafiyeti hangi kamu görevlilerine tanınır, hangilerine tanınmaz? ★ 2022	Yurt dışı kadrolara sürekli görevli olarak atanıp dönenlere tanınır; 24 ayı aşmayan süreyle geçici görevlendirilenlere uygulanmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.4/1-b, 6/1)
31	Sürekli görevle yurt dışındayken başka bir yabancı ülkeye sürekli görevle atanan kamu görevlisi taşıtlar ve ev eşyası muafiyetinden yararlanır mı?	Taşıtlar muafiyeti uygulanmaz; ev eşyası için ise yeni ülkenin özelliği/uzaklığı nedeniyle götürülmesi kulfetliyse ve tevsik edilirse muafiyet uygulanır. (Karar (2009/15481) m.46/4, 48/4)

#	Soru	Cevap
32	Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen kişi taşıt muafiyetinden yararlanabilir mi?	Hayır, yararlanamaz. (Karar (2009/15481) m.46/3; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/2)
33	Taşıt muafiyetinde aracın kayıt ve yaş şartları nelerdir; ticari araç getirilebilir mi?	Türkiye'ye son girişten en az 6 ay önce yurt dışında kişi adına kayıtlı olmalı; kayıt yılı itibarıyla kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmamalı. Ticari araçlara izin verilmez. (Karar (2009/15481) m.47/1, 4)
34	Taşıt ve ev eşyası muafiyeti kime tanınır; bu birim nasıl tespit edilir?	Aile ünitesine; tespitte vukuatlı nüfus kayıt örneği esas alınır. (Karar (2009/15481) m.47/2, 49/1; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.5/2)
35	Taşıt muafiyetinde gümrük idaresine müracaat süreleri nedir?	24 ay ikamet edenler ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk girişten, kamu görevlileri görev bitimini müteakip ilk girişten itibaren 6 ay; vatandaşlığa geçenler nüfus kağıdı düzenlenmesinden itibaren 6 ay; varisler veraset ilamından itibaren 24 ay. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.7/1)
36	Muafin taşıt getiren kişi yeniden muaf taşıt getirebilmek için ne kadar beklemelidir? ★ 2025	Serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe — yurt dışında yeniden ikamet tesis edilse dahi — talep kabul edilmez. (Karar (2009/15481) m.47/5; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/5)
37	24 ay yurt dışı ikamet sonrası yerleşim yerini nakleden kişinin taşıt muafiyetinde Türkiye'de kalış süresine ilişkin şart nedir?	Geriye doğru bir takvim yılında TGB'de 6 aydan fazla kalmamış olmak; bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışı ikametten sayılır; son 10 yılda en az 5 yıl yurt dışında ikamet edenlerde bu şart aranmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.5/3)
38	Çift uyruklular ve Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar taşıt ve ev eşyası muafiyetinden yararlanabilir mi?	Çıkma izniyle yabancı vatandaşlık kazananlar ikisinden de yararlanamaz. Çift uyruklular (24 ay ikamet ve vatandaşlığa geçiş bentleri) taşıt muafiyetinden yararlanamaz, ev eşyası muafiyetinden yararlanır; diğer hallerde çift uyrukluluk dikkate alınmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/6–7, 12/2; Karar (2009/15481) m.110)
39	Kullanılmış taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu ve Ankara Gar Gümrük Müdürlükleri; NATO/SOFA kapsamı ABD personeli için İncirlik de yetkilidir. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.38/1)
40	Ev eşyası muafiyetinde TGB'de geçici olarak bulunmak 24 aylık devamlılığı bozar mı?	Bir yıl içinde 6 aydan az geçici bulunma devamlılığı bozamaz; ancak bu süreler 24 aya dahil edilmez. (Karar (2009/15481) m.48/2)
41	Kullanılmış ev eşyası ne zaman getirilip beyan edilmelidir; meslek malzemesi muaf mıdır?	Kişilerin beraberinde, gelişlerinden önce veya 6 ay sonraki süre içinde (varisler veraset ilamından itibaren 24 ay). Ticaret/meslek malzemeleri taşınabilir alet ve cihazlar hariç muaf değildir. (Karar (2009/15481) m.49/3–4; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.13)
42	24 ay yurt dışı ikamet şartıyla ev eşyası muafiyetinden yararlanan kişi aynı muafiyetten tekrar yararlanmak için ne yapmalıdır?	Yurt dışında en az 24 ay yeniden ikamet tesis etmelidir. (Süresi içinde partiler halinde getirme mükerrer kullanım sayılmaz.) (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.11/2, 16/2)

Çeyiz, Miras, Öğrenci ve Diğer Ev Eşyası (Karar (2009/15481) m.50–57; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.17–18)

#	Soru	Cevap
43	Evlilik nedeniyle yurt dışından gönderilen hediyelerde muafiyet sınırı nedir?	Her bir hediye 430 Avro, toplam 3.000 Avro'yu aşmamalı (ticari miktar ve mahiyette olmamalı). (Karar (2009/15481) m.50/2)
44	Çeyiz eşyası muafiyeti hangi süre şartıyla tanınır?	Nakilden önce en az 12 ay TGB dışında bulunma ve evlilik belgesi ibrazı; Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde Türk vatandaşıyla evlenenler de yararlanır. (Karar (2009/15481) m.50/3, 51/1-c)
45	Çeyiz eşyası hangi süre içinde serbest dolaşıma sokulmalıdır?	Evlilik akdinden 2 ay önce veya 4 ay sonra; tek seferde veya partiler halinde. Akitten önce sokulursa vergiler kadar teminat aranır. (Karar (2009/15481) m.52)
46	Miras yoluyla intikal eden eşyada getirme süresi nedir; hangi eşya muafiyet dışındadır?	Veraset ilamından itibaren 24 ay (tek veya birden fazla parti). Motorlu ticari nakil vasıtaları, meslek alet-cihazları (ölenin taşınabilir aletleri hariç), hammadde ve mamul/yarı mamul stokları, normal aile ihtiyacını aşan canlı hayvan ve tarım ürünleri muaf değildir. (Karar (2009/15481) m.53/3, 54)
47	Öğrencilerin eğitim malzemesi ve ev eşyası muafiyeti kaç kez kullanılabilir?	Eğitim malzemesinde her öğrenim yılında birden fazla; ev eşyası ise öğrenim süresi boyunca bir kez. (Karar (2009/15481) m.55/3)
48	Geçici olarak yurt dışına çıkan kişinin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası hangi şartla muaftır?	Dönüşten itibaren en geç 6 ay içinde ve bir defada getirilmesi. (Karar (2009/15481) m.56/2)
49	Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de edindikleri konutta kullanacakları ev eşyası muafiyetinin şartları nelerdir?	TGB dışında en az 24 ay yerleşik olma; konutun satın alınmış veya en az 1 yıl kiralanmış olması; eşyanın kullanılmış olması; bir konut ve aynı kişi için bir defa. Kira/mülkiyet şartı yoksa tam muafiyetle geçici ithalat. (Karar (2009/15481) m.57)
50	Konut ev eşyası muafiyetinde uyruk dikkate alınır mı; yurttan ne kadar bulunmak sürekliliği bozmaz?	Uyruk dikkate alınmaz (yurt dışında yerleşik olmak esastır); son girişten geriye bir yılda 185 güne kadar yurttan bulunmak sürekliliği bozmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.17/2, 18/1-a)

Kamu Yararı, Bilim ve Sağlık Amaçlı Eşya (Karar (2009/15481) m.68–79; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.22–24, 38/2)

#	Soru	Cevap
51	Kamu kurumları, hayır ve insani yardım kurumlarınca getirilen eşyada hangi araçlar muaftır; hangi eşyaya muafiyet uygulanmaz?	Ambulans, cenaze arabası, yangın söndürme ve kurtarma araçları muaftır; kahve ve çay ile bunlar dışındaki motorlu araçlara muafiyet uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.68/1-d, 68/3)
52	Kurtarma ve cenaze araçlarını muaf kimler getirebilir; hangi gümrük idaresi yetkilidir?	Sadece kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumları; yetkili idare Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.22/2, 38/2)

#	Soru	Cevap
53	Kurtarma ve cenaze araçları dışındaki bağış eşyasına ilişkin talebi kim karara bağlar?	Gümrük müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan komisyon, oybirliği ile. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.24/2)
54	Eğitim ve bilimsel araştırma kuruluşlarının bilimsel alet ve cihaz muafiyetinde şart nedir?	Kuruluşun eğitim/bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduğu gümrük idaresine tevsi; m.70 dışı bilimsel alet-cihazlar ticari olmayan amaçlarla girerse muafıdır. (Karar (2009/15481) m.71/2–3)
55	Sağlık kuruluşlarına bağışlanan tıbbi alet ve cihazlarda muafiyetin şartları nelerdir?	Ticari amaçla bağışlanmamış olması, bağışlayanın üreticiyle ilgisinin olmaması ve Sağlık Bakanlığınca uygun bulunması. (Karar (2009/15481) m.73/2–3)
56	İlaç kalite kontrolüne yönelik maddelerde muafiyetin şartı nedir?	Dünya Sağlık Örgütü onaylı referans maddelerine ilişkin numunelerin Sağlık Bakanlığınca izin verilen kurumlarca ithali. (Karar (2009/15481) m.77)
57	Ar-Ge projelerinde kullanılacak eşya muafiyeti hangi kurumun projelerine bağlıdır?	TÜBİTAK'ın yürüttüğü veya desteklediği projeler; eşyanın proje kapsamında olduğu TÜBİTAK tarafından teyit edilmeli ve amaca uygun miktarı aşmamalıdır. (Karar (2009/15481) m.78–79)

Ticari Faaliyetle Bağlantılı İthalat (Karar (2009/15481) m.80–92; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.25–28)

#	Soru	Cevap
58	İşyeri nakli muafiyetinde kullanım, çalışma ve getirilme süreleri nedir?	Eşya faaliyet sona ermeden önce en az 12 ay fiilen kullanılmış olmalı; kişi ayrıldığı ülkede en az 3 yıl aynı işte çalışmış olmalı; eşya faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 12 ay içinde getirilmeli. (Karar (2009/15481) m.81/1-a, 81/3, 82)
59	İşyeri nakli muafiyetinin kapsamı dışında kalan eşya nelerdir?	Üretim/hizmet makinesi olmayan ulaşım araçları (taşınabilir laboratuvar, dış yayın birimi gibi); canlı hayvan, yem, tohum ve fidan; ham/yarı mamul/mamul stoklar ve akaryakıt. (Karar (2009/15481) m.81/4; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.28)
60	İşyeri nakli muafiyetinden kimler yararlanır, kimler yararlanamaz?	Benzer faaliyeti TGB'de yürütmek için yurt dışı faaliyetini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi; kazanç amacı gütmeyen tüzel kişiler ve mesleğini TGB'de yürüteceğini ispatlayan serbest meslek erbabı. TGB'deki bir işletmeyle bağlantı kurma amaçlı işletmeler yararlanamaz. (Karar (2009/15481) m.81/2, 83)
61	TGB'deki çiftçilerin komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünlerde muafiyet şartları nelerdir?	Hayvancılığın Türk menşeli veya serbest dolaşımdaki hayvanlarla yapılması; ürünlerin hasat/üretim sonrası başka işleminden geçmemiş olması; bizzat üreticilerce kendi mülklerinden elde edilmesi. (Karar (2009/15481) m.84/2–4)
62	Basılı reklamcılık malzemesi muafiyetinin şartları nelerdir?	Müşebbisin adının eşya üzerinde açıkça yer alması; sevkiyatta tek materyal veya her çeşitten birer adet (aynı çeşitten birden fazlaysa toplam brüt 1 kg'ı aşmaması); gönderici ve alıcının aynı kişi olmaması. (Karar (2009/15481) m.88/1)

#	Soru	Cevap
63	Ticari fuar muafiyetinde hangi sergiler kapsam dışıdır; numune ve gösteri eşyası muafiyeti hangi eşyaya uygulanmaz?	Yabancı ülke eşyasını satmak amacıyla işyerinde düzenlenen özel amaçlı sergiler kapsam dışıdır; fuar numuneleri ve makine gösterisinde kullanılan eşya muafiyeti katı, sıvı ve gaz yakıtlara uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.89/3, 90/5)
64	UEFA organizasyonları için muafin serbest dolaşıma giren eşya nasıl değerlendirilebilir?	İmha edilebilir, ücretsiz dağıtılabılır veya hayır amaçlı sembolik bedelle satılabilir. (Karar (2009/15481) m.89/4)
65	İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyeti hangi halde tanınır; tıbbi tetkik amaçlı biyolojik materyalde şart nedir?	Eşya işlem sırasında tamamen sarf edilmeli veya aynı amaçla tekrar kullanılamaz hale gelmeli; biyolojik materyaller Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmeli. (Karar (2009/15481) m.92/2, 92/6)

Ulaştırıcılık ve Bilgi Materyali (Karar (2009/15481) m.95–99)

#	Soru	Cevap
66	Özel araç ve motosikletlerde portatif depolarla taşınan yakıtta muafiyet sınırı nedir?	Araç başına 10 litre. (Karar (2009/15481) m.95/1-b)
67	Motorlu ticari araçların standart depolarındaki muaf yakıt miktarı en fazla ne kadardır? ★ 2022	TIR çekicisi 550; istiap haddi 15 tona kadar (dahil) kamyon/tanker 300; 15 ton üzeri 400; otobüs 300 litre. (Karar (2009/15481) m.96/1)
68	Standart depo fazlası yakıtta ve gümrüğü yanıltıcı eylemde hangi vergi alınır?	Litre başına ÖTV tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi (yanıltıcı eylemde tüm depodan). (Karar (2009/15481) m.96/3, 96/6)
69	Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde standart depo muafiyeti ayda kaç kez kullanılır; aşılsa ne olur?	AB ülkelerinden girenler hariç, ayda en fazla 4 defa; fazla her girişte tüm depodan litre başına ÖTV tutarında tek ve maktu vergi alınır. (Karar (2009/15481) m.96/4)
70	Hava yolu şirketlerinin hava taşıtı muafiyetinde koltuk kapasitesi şartı nedir?	Koltuk kapasitesi 20 ve üzeri olmalı. (Karar (2009/15481) m.97/3)
71	Turistik reklamcılık malzemesinde özel ticari reklam oranı en fazla ne olabilir?	%25'ten fazla özel ticari reklam içermemeli; ücretsiz dağıtılmalı. (Karar (2009/15481) m.99/1)

Engellilere Ait Eşya ve Kriz Halleri (Karar (2009/15481) m.104–105, 107/5; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.29–34, 38/3)

#	Soru	Cevap
72	Engellilerin bizzat kullanacağı özel tertibatlı araçlarda muafiyet şartları nelerdir? ★ 2024	Sunulduğu tarihte kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmamalı; motosiklet, 1600 cc'ye kadar otomobil, 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobil; arazi taşıtları yararlandırılmaz. (Karar (2009/15481) m.104/2-a, 104/5)

#	Soru	Cevap
73	El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş engelli için getirilen aracı kim kullanabilir; hangi araçlar kapsamdadır?	Engellinin 3. dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarından bir sürücü veya iş akdiyle istihdam edilen sürücü; 87.02 pozisyonundaki minibüsler ve sürücü dahil 6–9 oturma yerli uygun tavan yüksekliğindeki araçlar. (Karar (2009/15481) m.104/2-b)
74	Hangi hallerde aracın özel tertibatlı olması gerekmez?	Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki sol bacak engeli olan gaziler; 104/1-b kapsamında 8703.10.18.00.00 GTİP'li akülü araçlar. (Karar (2009/15481) m.104/3, 104/6)
75	Özel tertibatlı engelli aracında engel türü ve vites bakımından şart nedir?	Kişinin ortopedik engelinin bulunması gerekir; aracın sadece otomatik vitesli olması muafiyet için yeterli değildir (104/3 hükmü saklı). (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.29/1, 32/4)
76	Özel tertibatlı engelli aracı talebini değerlendiren komisyon ne zaman toplanır, nasıl karar verir; kararın geçerliliği nedir?	Yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı toplanır (Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı dahil); olumlu karar oybirliği ile; karar belgesi 6 ay geçerli. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.31/1, 3–4)
77	Özel tertibatlı engelli araçları için yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Ankara Gar, Malatya, Rize ve Mersin Gümrük Müdürlükleri. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.38/3)
78	Engelli aracı, engelli kişi tarafından başkasına satılır veya devredilirse vergi durumu nedir?	Başka engelliye: süre kısıtı yok, vergi yok. Engelli olmayana: 3 yıl geçmeden satılamaz; 3–10 yıl arası vergi tahsil edilir; 10 yıl sonra vergi aranmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.34/1-a–c; Karar (2009/15481) m.107/5-a)
79	Engelli kişinin vefatı halinde araçla ilgili vergi durumu nedir?	Varise intikalde vergi aranmaz (varis veraset ilamından itibaren 6 ay içinde başvurur); varis aracı serbest dolaşıma girişten itibaren 5 yıl içinde engelli olmayana satarsa vergi tahsil edilir. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.34/1-ç; Karar (2009/15481) m.107/5-b)
80	Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyada kimler muafiyetten yararlanır; hangi eşya kapsam dışıdır?	Kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar; zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yönelik madde ve malzemeler kapsam dışıdır. (Karar (2009/15481) m.105/1, 3)

Ortak Hükümler (Karar (2009/15481) m.107–112; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.40)

#	Soru	Cevap
81	Muafin serbest dolaşıma sokulan eşyaya hangi tasarruflar yasaktır; aykırılıkta ne olur?	Gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayanlara ödünç verilemez, teminat gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez, satılamaz, amaç dışı kullanılamaz; aykırılıkta vergiler GK m.181–194'e göre tahsil edilir. (Karar (2009/15481) m.107/1, 9)
82	107. maddedeki devir-satış yasağı hangi sürelerle uygulanır?	46, 48, 50, 53, 57 ve 80. madde eşyası için 1 yıl; 104. madde eşyası için 3 yıl; m.80 eşyasında kötüye kullanma riski varsa Müsteşarlıkça 3 yıla kadar uzatılabilir. (Karar (2009/15481) m.107/4)

#	Soru	Cevap
83	Muafin getirilen ambulans ve kurtarma araçlarının devrinde süre sınırları nelerdir?	Tescilden itibaren 5 yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanan başka kuruma; 10 yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kuruma vergisiz satılamaz/devredilemez; 10 yıl sonra vergi aranmaz. (Karar (2009/15481) m.107/6)
84	Milli savunma ve iç güvenlik (m.67) kapsamında muafin giren motorlu nakil vasıtaları ne zaman vergisiz satılabilir?	Beyannamenin tescilinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra. (Karar (2009/15481) m.107/8)
85	Standart depo muafiyetiyle giren yakıtlar başka araçta kullanılabilir mi?	Hayır; başka araçta kullanılamaz, tamir süresi hariç araçtan çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz, devredilemez. (Karar (2009/15481) m.107/7)
86	Alkol ve tütün ürünlerine muafiyet uygulanır mı?	Uygulanmaz; ancak 58, 59 ve 60. madde (kişisel ve yolcu beraberliği eşya) hükümleri saklıdır. (Karar (2009/15481) m.109)
87	Muafiyet hükümlerinde mücbir sebep ve beklenmeyen haller nelerdir?	Mücbir sebep: kriz halleri, devlet yasakları/abluka/savaş, seferberlik, terör, kaza-hastalık-gözetim-tutukluluk-hükümlülük, iflas, faaliyetin kamu otoritesince durdurulması. Beklenmeyen hal: ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler; ilgilinin iradesi ve kusuru dışında hakkın kullanımını doğrudan etkileyen haller. (Karar (2009/15481) m.111)
88	Muafiyet hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattaki tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınır mı?	Alınmaz; istisnası m.97/2 kapsamı hava taşıtları. Ek-9 sınırlarını aşan ve GK m.235/3 müeyyidesi uygulanan eşya da bu hükme tabidir. (Karar (2009/15481) m.112)
89	Karar ve Tebliğdeki süreler mücbir sebeple aşılsa kim, ne kadar uzatılabilir?	Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri; bir defayla sınırlı, sürelerin yarısına kadar; m.58 yolcu işlemleri sürelerini en fazla 6 aya kadar. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.40/1)

Sık Karıştırılanlar

Değer sınırları: yolcu hediyelik eşyası **430 Avro (15 yaş altı 150 Avro)**; posta/kargo kitap muafiyeti **150 Avro**; çeyiz hediyesi tanesi **430**, toplam **3.000 Avro**; tüzel kişiye kargo **22 Avro**; tek ve maktu vergi üst sınırı **1500 Avro**, **brüt 30 kg**.

Tek ve maktu vergi (ilaç/takviye gıda): **AB'den %30, diğer ülkelerden %60, ÖTV (IV) sayılı liste için ilave %20**; limiti aşan kitapta **%0**.

Getirme süreleri: Ek-9 (A) **sadece beraberde**, (B) **1 ay önce – 3 ay sonra**; çeyiz **2 ay önce – 4 ay sonra**; taşıt/ev eşyası **6 ay**; miras **24 ay**; işyeri nakli **12 ay**; geri getirilen ev eşyası **6 ay ve bir defada**.

Çift uyruklu (24 ay ikamet / vatandaşlığa geçiş) **taşıt** muafiyetinden **yararlanamaz**, **ev eşyası** muafiyetinden **yararlanır**. **Evlilik yoluyla** vatandaşlığa geçen taşıt muafiyetinden yararlanamaz.

Taşıt muafiyeti **sürekli görevden** dönen kamu görevlisine tanınır; **24 ayı aşmayan geçici görevliye** tanınmaz. Muafin taşıt getiren **5 yıl** geçmeden yenisini getiremez; ev eşyasını tekrar için yurt dışında **yeniden 24 ay** ikamet gerekir.

Standart depo: **TIR 550**, kamyon/tanker **≤15 ton 300**, **>15 ton 400**, **otobüs 300** litre (550 değil); portatif depo **10 litre**; binek/minibüs/kamyonet ayda **4 defa** (AB hariç); kara hudut yolcusu ayda **10 defa**.

Engelli aracı: **3 yaş, 1600 cc / 160 kW**, **arazi taşıtı yararlanamaz**; engelli olmayana satış **3 yıl yasak**, **3–10 yıl vergili**, **10 yıl sonra vergisiz**; varis satışında **5 yıl**.

Devir yasağı süreleri: m.46, 48, 50, 53, 57, 80 eşyası **1 yıl** (işyeri nakli **3 yıla** uzatılabilir); engelli eşyası **3 yıl**; ambulans **5 yıl (muafiyetli kuruma) / 10 yıl (muafiyetsize)**; m.67 araçları **10 yıl**.

